

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 04-12-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-022081.989.24-6
TC-022087.989.24-0
TC-022163.989.24-7

Representantes: RT Energia e Serviços Ltda.
Gabriela Pedroso
Falconi Camargos e Barbosa Wanderley Advogados e
Consultores

Representada: Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 12/2024,
do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“contratação de empresa
especializada para a modernização de rede de iluminação pública do Município,
através da locação de ativos com serviços de instalação e manutenção
preventiva e corretiva pelo período de 60 (sessenta) meses”*.

Responsável: Maurício Baroni Bernardinetti (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Gabriela Pedroso (OAB/SP nº 470.786),
Rodrigo de Souza Camargos (OAB/RN nº 10.435).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. MODERNIZAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATIVIDADES ESPECIALIZADAS QUE IMPEDEM O USO DO PREGÃO. ANULAÇÃO. INDEVIDO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS DE REAJUSTE E DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL. MULTA.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio do edital** do Pregão Eletrônico nº 12/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO** que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada para a modernização de rede de iluminação pública do Município, através da locação de ativos com serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva pelo período de 60 (sessenta) meses, nos termos do Anexo I - Termo de Referência”*.

1.2 Inicialmente, **RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA.** apontou tratar-se do relançamento de ato convocatório que, ao seu juízo, remanesce eivado de diversas irregularidades apontadas por esta Corte nos autos dos TC-019666.989.24-9 e TC-019735.989.24-6. Nesse sentido, destacou as seguintes falhas:

- a) indevido uso da modalidade pregão, para objeto que envolve serviço de engenharia especializada (elaboração de projeto luminotécnico)¹;
- b) imposição de *expertise* em atividade (*instalação, operação/manutenção de ao menos 1 unidade de poste inteligente*)² que não possui relevância técnica,

¹ CADERNO TÉCNICO DE ESPECIFICAÇÕES
(...)

7.1. Projeto luminotécnico em vias e logradouros públicos: •A CONTRATANTE emitirá as Ordens de Serviço para a realização dos projetos luminotécnicos nas vias e logradouros públicos por ela selecionados. •Até o início das instalações das novas luminárias LED, deverão ser realizados projetos luminotécnicos nas localidades indicadas pela CONTRATANTE, de forma a validar os objetivos de luminosidade e consumo pretendidos. •A contratada deverá realizar o levantamento das condições reais de instalação dos equipamentos nos locais indicados. •Os projetos deverão simular o comportamento luminotécnico dos equipamentos de iluminação propostos pela Contratada, em estrita conformidade com as especificações do Termo de Referência e visando o atendimento da Norma NBR 5101. •Na hipótese de não ser possível o atendimento à Norma NBR 5101 devido a infraestrutura existente, a Contratada deve indicar alternativas de alterações de infraestrutura para o atendimento à Norma. • Os projetos deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: a) Identificação dos locais e respectivas fotografias; b) Premissas adotadas e memorial de cálculos, quando pertinente; c) Modelo da luminária/refletor utilizado, incluindo a denominação comercial, fluxo luminoso e potência; d) Identificação de todas as medidas dos locais de instalação utilizados no projeto; e) Resultados gráficos: Diagrama 2D com linhas de luminância (isolux ou isolines); f) Resultados numéricos obtidos conforme solicitados: Iluminância Média (Eav), Mínima (Emin), Máxima (Emax) e fator de Uniformidade (u0)
Devem ser apresentados na forma de um documento descritivo detalhado acompanhado dos respectivos relatórios gerados pelo software de simulação luminotécnica (DIALUX ou similar) e serem entregues ao município, que deverá validá-los num prazo de até 10 (dez) dias úteis.

² 11.9 - Qualificação Técnica
(...)

A. Para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional, o licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância técnica e/ou valor significativo do objeto da licitação, em quantitativo mínimo

tampouco é permitida sua subcontratação³, podendo indicar direcionamento do certame; e

c) falta de divulgação dos orçamentos obtidos na pesquisa de preços realizada, que demonstrem a viabilidade do ajuste, pois entende que “somente o detentor do raríssimo fornecedor do específico ‘Poste Inteligente’ será capaz lograr êxito” na etapa da prova de conceito⁴.

1.3 GABRIELA PEDROSO acrescentou os seguintes questionamentos:

d) desatendimento ao prazo legal de publicidade, pois o aviso de licitação ocorreu em 17-10-24 no Diário Oficial do Município, sendo dia 28-10-24

correspondente à pelo menos 50% (cinquenta por cento) da execução pretendida, nos termos da Súmula nº 24 do TCESP, cujas parcelas de maior relevância técnica são as previstas abaixo:

- a) Instalação de no mínimo 1.200 luminárias para iluminação pública;
- b) Validação e/ou auditoria e/ou cadastramento em base cartográfica Georreferenciada de sistemas de Iluminação Pública com no mínimo 1.200 pontos de iluminação.
- c) Instalação de um sistema Multi-Aplicações integrados, integrando numa única plataforma de gerenciamento e operação, no mínimo equipamentos de iluminação pública, videomonitoramento, dispositivos de comunicação visual (telas, displays ou similares) e telecomunicação (fixa ou sem fio), carregamento de veículos elétricos

³ 22.1.9. É vedada a subcontratação.

22.1.10. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão participar da execução do objeto licitado, admitindo-se a substituição por outros de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

⁴ 13. A Prova de Conceito terá seu julgamento baseado no quadro abaixo:

(...)

	ITEM	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIAL
1	Luminária Ornamental 100W (demonstrar o ascendimento e desligamento da luminária ornamental através da programação desses respectivos horários)			
2	Cloud Box (demonstrar a operação da cloud box através da dimerização da luminária ornamental)			
3	Carregador de Veículo Elétrico (carregar veículo elétrico)			
4	Câmera de Monitoramento com Áudio 2 vias e sirene (demonstrar os movimentos de controle giratório da câmera, com áudio de 2 vias (emitir e receber sons) e acionamento da sirene)			
5	Access Point (demonstrar o acesso a internet - Wi-Fi)			
6	LED RGB Lateral (demonstrar o ascendimento e troca de cores do "corredor" lateral do poste)			
7	Botão de Pânico (demonstrar a presença de botão de pânico)			
8	Carregador de Energia USB e USB-C (demonstrar a presença de carregadores)			
9	Carregador de Energia USB e USB-C (demonstrar a presença de carregadores)			
10	Sensor Meteorológico (demonstrar a presença do sensor, com no mínimo: temperatura, data, qualidade do ar e umidade)			
Os itens 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10 deverão ser atendidos na totalidade uma vez que são os itens de maior relevância para os objetivos da contratação. Os itens 5, 7 e 8 poderão ser atendidos parcialmente.				

declarado ponto facultativo, totalizando, assim, apenas 09 (nove) dias úteis, o que pode prejudicar a realização da vistoria técnica facultativa⁵;

e) exigência de prova de capacidade técnica operacional⁶ e profissional⁷ em serviços sem relevância técnica ou valor significativo, com característica demasiadamente específica (carregamento de veículos elétricos), ou que se mostra “impossível de apresentar divisão em 50% (cinquenta por cento) de atendimento” (*Instalação de um sistema Multi-Aplicações integrados*);

f) disposições que remetem ao uso do sistema de registro de preços⁸, ante a ausência de um cronograma de entrega e execução dos serviços, gerando insegurança na contratação e na forma de pagamento⁹; e

⁵ 19. VISTORIA TÉCNICA A Vistoria Técnica é FACULTATIVA.

⁶ Vide nota 02

⁷ B. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participarão do serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e/ou valor significativo da contratação, sem exigência de quantitativos mínimos, a saber:

a) Instalação de luminárias para iluminação pública;

b) Validação e/ou auditoria e/ou cadastramento em base cartográfica Georreferenciada de sistemas de Iluminação Pública.

c) Instalação de um sistema Multi-Aplicações integrados, integrando numa única plataforma de gerenciamento e operação, no mínimo equipamentos de iluminação pública, videomonitoramento, dispositivos de comunicação visual (telas, displays ou similares) e telecomunicação (fixa ou sem fio), carregamento de veículos elétricos.

⁸ 15. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

15.1. A execução dos serviços objeto do ANEXO I somente será efetuado de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Engenharia do Município, após a devida autorização requisitória, por escrito, devendo ser executada em até 15 (quinze) dias após solicitação.

(...)

23. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

23.1. A entrega do objeto deste edital será executada em até no máximo 15 (dias) dias, sem prorrogação, a servidor a ser designado para o acompanhamento dos serviços/produtos, da seguinte forma:

23.1.1. Instalação Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da entrega;

23.1.2. Instalação Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.

(...)

CLAUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO:

6.1. A entrega do produto objeto do ANEXO I somente será efetuada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Engenharia do Município, após a devida autorização requisitória, por escrito, devendo ser entregue até 15 (quinze) dias, a contar da solicitação

6.2. A quantidade dos equipamentos a serem entregues e os locais para instalação será definido pela Secretaria Municipal de Obras e Engenharia quando da sua programação, junto à CONTRATADA. (grifos feitos na inicial)

⁹ 16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1 –A contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura, correspondente ao solicitado no Pedido de Fornecimento.

16.2. O pagamento das Notas Fiscais será efetuado após a autorização em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento, com a manifestação favorável do servidor responsável, através de atestado na nota fiscal comprovando o recebimento do objeto, ficando assegurado a Contratante o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação. (...)

CLAUSULA QUARTA- DO PREÇO:

4.1. O valor global da contratação é de R\$ (xxxxxxxxxx), e o valor mensal será em conformidade com a instalação e realização da entrega dos serviços e materiais, de acordo com o Termo de Referência

g) inexistência de cláusula disciplinando o reajuste anual do contrato¹⁰, que terá vigência por 60 (sessenta) meses¹¹.

1.4 Por fim, **FALCONI CAMARGOS E BARBOSA WANDERLEY ADVOGADOS E CONSULTORES** fez coro à inadequação da modalidade pregão ao caso, notadamente pelo teor do item 8 do Estudo Técnico Preliminar, que evidencia a complexidade do objeto licitado¹².

Afora isso, adicionou as seguintes censuras:

h) utilização de plataforma privada (Bolsa de Licitações do Brasil)¹³ em detrimento da plataforma oficial do Governo Federal;

i) descumprimento do intervalo mínimo de publicidade fixado pelo art. 55, inciso II, alínea “b”, da Lei 14.133/21, para serviços de alta complexidade;

j) ausência da informação no PAC – Plano Anual de Contratações¹⁴;

¹⁰ 17. REAJUSTE

17.1 Não haverá reajuste de preços, pelo período de 12 (doze) meses (...)

4.3 – Não haverá reajuste de preços, pelo período de 12 (doze) meses.

¹¹ 14.3 - O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado por igual período, cabendo a autoridade competente testar que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, nos termos do artigo 107 da referida lei

¹² 8. Contratações Correlatas/Interdependentes

Este projeto envolve questões de alta complexidade e a exigência de expertise em diferentes ramos da engenharia. Será necessária uma empresa com know-how em instalação de Luminárias e Refletores LED, bem como Produtos/Equipamentos voltados para SMART CITY de alta tecnologia que exige um grau de aferição de iluminação bastante específico. Será necessária também a expertise de empresa com conhecimento e acervo técnico em obras de Postes Multi-Aplicações inclusive não convencionais. A estrutura de instalação, programação, comissionamento e operação é bastante peculiar e específica sendo necessário uma empresa com experiência nesta área da tecnologia, e de integração de sistemas. Nota-se que empresas, isoladamente, dificilmente teriam condições de suprir todos os requisitos de habilitação do edital. A ausência de consórcio trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcio é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade, que é o caso. Sendo assim, a Administração, com vista a aumentar o número de participantes, ADMITE A FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO. Fato esse que por si só, busca ampliar a competitividade do certame licitatório.

¹³ 1.1 - O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL, conforme adesão do Município.

¹⁴ 9. Alinhamento com o PAC
Não está previsto no PAC

- k) carência de critérios objetivos para avaliação de eventual inexecução das propostas¹⁵;
- l) exigência registro de quitação do CREA¹⁶, em afronta à Súmula nº 28 desta Corte;
- m) ausência de critérios de reajustamento; e
- n) falta de disponibilização do *“demonstrativo dos resultados esperados em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros”*.

1.5 Os expedientes foram distribuídos por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada nos processos TC-019666.989.24-9 e TC-019735.989.24-6, nos quais o E. Plenário, em sessão de 16-10-2024, acolhendo voto de minha relatoria, considerou parcialmente procedentes as impugnações feitas por duas das ora representantes, e determinou a anulação do certame por apresentar vícios insanáveis relacionados à indevida modalidade licitatória eleita e à adoção do Sistema de Registro de Preços.

1.6 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida por este E. Plenário.

1.7 Notificada, a **Representada** defendeu o uso da modalidade pregão, argumentando que o objeto, embora envolva serviços de engenharia, enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital. Destacou que o pregão permite a obtenção de propostas mais vantajosas, utilizando o

¹⁵ 9.20.2.1.1 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

¹⁶ 11.9 - Qualificação Técnica 11.9.1 - Prova de Registro/Certidão de Inscrição e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s), referentes ao domicílio ou sede da licitante.

critério de menor preço e possibilitando a negociação direta com o licitante vencedor.

Alegou que o edital permite a participação de empresas reunidas em consórcio, acrescentando que o impedimento à subcontratação se fundamentou no *“interesse da administração pública, para evitar que o contratado seja mero intermediário”*.

Quanto à prova de capacidade técnica requerida, argumentou que a contratação de serviços relacionados a postes inteligentes já constou de diversos editais no Estado de São Paulo, havendo mais de 5 empresas com experiência nesta atividade. Adicionalmente, apontou que referida expertise possui haveria relevância técnica e financeira, em conformidade com o artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/21.

No que tange à divulgação dos orçamentos obtidos na pesquisa de preços, expôs ter sido *“facultado a qualquer licitante solicitar vistas do processo licitatório, momento em que ele pode dirimir quaisquer dúvidas quanto a origem dos orçamentos”*. Arrazouu que o sigilo do orçamento encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, destina-se a prevenir conluio entre licitantes e preservar a estratégia negocial da administração.

Disse não ter sido descumprido o prazo legal de publicidade.

Justificou que a contratação foi motivada pelas razões que originaram o Projeto de Lei (PL) 976/2021, que instituiu a Política Nacional de Cidades Inteligentes. Nesse sentido, defendeu a expertise em carregamento de veículos elétrico, consignando que *“cidades afastadas dos “grandes centros” como é o caso de Elias Fausto, não pode receber visitantes que possuem veículos elétricos pois não há onde fazer o carregamento”*.

Acrescentou que *“o poste, bem como sua expansão futura, permitirá a troca da frota de veículos do município por veículos elétricos”*.

Esclareceu o que entende ser a pontuação relacionada ao índice de 50% de atendimento: *“Possui iluminação em LED? Sim. A iluminação possui*

170 lm/w? Não, possui 150. Atendeu parcialmente. A razão de ampliarmos as possibilidades de atingimento ou atingimento parcial é exatamente ampliar a possibilidade de existirem produtos semelhantes e não absolutamente iguais. Desde que cumpram com ao menos 75% dos itens e, por óbvio, os itens essenciais ao atingimento dos objetivos do município”.

Obtemperou que o objeto se coadunaria com o sistema de registro de preços, sublinhando as vantagens de tal sistemática.

Refutou a alegação de inexistência de cláusula disciplinando o reajuste anual do contrato, reiterando que o edital prevê que não haverá reajuste inferior a 12 meses e que a correção pode ser aplicada em caso de desequilíbrio financeiro.

Em relação à plataforma utilizada para a licitação, defendeu a escolha da "Bolsa de Licitações do Brasil" em detrimento da plataforma oficial do Governo Federal, afirmando que a plataforma privada é amplamente utilizada em licitações públicas e não há impedimento legal para sua escolha.

Consignou que, de acordo com a Lei 14.133/21, o Plano Anual de Contratações seria apenas uma faculdade, afirmando que a municipalidade estaria se adaptando às novas exigências legislativas.

Acerca do registro de quitação do CREA, esclareceu que tal exigência seria solicitada apenas da licitante vencedora no ato de assinatura do contrato, não sendo um critério de habilitação.

Argumentou que o Estudo Técnico Preliminar e as planilhas presentes no edital e no Termo de Referência evidenciariam os resultados esperados em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros. Alegou que a modernização da iluminação pública com equipamentos de LED resultará em redução imediata da carga de potência instalada, o que diminui os custos de energia. Além disso, os equipamentos de LED possuem menos componentes do que a tecnologia de

vapores, o que reduz a necessidade de intervenções e defeitos, contribuindo para a economicidade e eficiência operacional.

Por fim, anotou que o edital estabelece que serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração, em consonância com o artigo 59, parágrafo 4º, da Lei 14.133/2021, aplicável a obras e serviços de engenharia.

1.8 O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Destacou, inicialmente, que *“o estudo técnico preliminar deixa claro que o ‘projeto envolve questões de alta complexidade e a exigência de expertise em diferentes ramos da engenharia’”,* sendo indevido o uso do pregão, como já decidido por esta Corte em análise da versão anterior do edital. Propõe, assim, a aplicação de multa ao responsável.

Destacou que, *“mais do que retificar a modalidade licitatória, deverá assegurar que estão compreendidos no termo de referência os parâmetros e elementos descritivos elencados pelo art. 6º, XXIII, “e”, da Lei 14.133/21, inclusive o modelo de execução do objeto, para que sejam definidos o método e a estratégia de implementação da solução almejada em conformidade com a necessidade pública a ser atendida”.*

Mencionou, ainda, a necessária adoção do *“prazo de publicidade a que se refere o art. 55, II, “b”, da Lei 14.133/21 (25 dias úteis), e não o previsto na alínea anterior (10 dias úteis), dada a natureza especial dos serviços colocados em disputa”.*

Afastou, de outro modo, a exigência de expertise em instalação de “poste multi-aplicações”, pois *“corresponde a 5,83% do total estimado da contratação (R\$ 7.179.237,87), acima, portanto, do patamar indicado no § 1º do art. 67 da Lei 14.133/21”.*

No entanto, avaliou que deve ser revista *“a demonstração do atendimento à funcionalidade do carregamento de veículos elétricos, por se referir a segmento empresarial incipiente no país, sob pena de restringir a disputa a reduzido universo de competidores”*.

Acrescentou a necessidade de se estipular a metodologia e os índices de reajustamento do contrato, observado o interregno mínimo de um ano, nos termos do art. 25, § 8º, da Lei 14.133/21, e fixar os critérios de correção monetária e de incidência de juros nos atrasos de pagamentos, por força do art. 92, V, da Lei 14.133/21.

Por outro lado, entendeu não subsistirem as críticas à disponibilização, junto ao edital, das pesquisas de preços que serviram de subsídio à elaboração do orçamento estimado e à alegação de que haverá desclassificação automática de proposta abaixo do padrão mínimo de exequibilidade.

Também ponderou não proceder a queixa à utilização da plataforma Bolsa de Licitações do Brasil – BLL.

Ressalvou ser censurável a falta de demonstração do alinhamento entre a contratação pretendida e do plano de contratações anuais, sublinhando ser recomendável, *“que se empreendam todos os esforços na elaboração e publicação do referido instrumento de planejamento, sendo dada atenção ao Comunicado SDG nº 12/2023, de 15/03/2023, e ao Comunicado SDG nº 34/2023, de 15/06/2023”*.

Destacou constar em documento anexo (‘Caderno Técnico de Especificações’) a comparação dos modelos possíveis de contratação e a avaliação dos resultados pretendidos com a implementação do objeto, o que, a seu ver, não *“impede a Municipalidade de revisitar o estudo técnico preliminar como um todo, a fim de assegurar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da solução almejada”*.

Por fim, ressaltou que a requisição de quitação junto ao CREA é condição restritiva e contrária à jurisprudência sumulada deste e. Tribunal.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO** pretende a *“contratação de empresa especializada para a modernização de rede de iluminação pública do Município, através da locação de ativos com serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva pelo período de 60 (sessenta) meses”*.

Para tanto, lançara edital precedente ao ora em exame, que foi objeto de apreciação por esta Corte, também em sede de exame prévio de edital, nos autos dos processos TC-019666.989.24-9 e TC-019735.989.24-6, oportunidade em que foram constatados vícios insanáveis relacionados à adoção do sistema de registro de preço e da modalidade pregão.

Outrossim, foi determinado à Administração que, em eventual novo certame, adotasse as seguintes medidas corretivas: (i) reavaliar o prazo máximo de execução dos serviços; (ii) direcionar a exigência dos questionados certificados (NR-35, NR-10 e CMVP) apenas à vencedora do certame; (iii) deslocar a requisição de cópia dos contratos de locação para data próxima à assinatura da avença; e (iv) deixar de impor, na fase de habilitação, que todas as proponentes forneçam os “endereços eletrônicos, instruções de download e logins e senhas de teste”.

2.2 No que concerne ao ato convocatório, ora em análise, noto que a Administração cumpriu apenas parte das determinações, corrigindo-o para

deixar de usar o sistema de registro de preços; eliminar a exigência, na habilitação, de certificados NR-35, NR-10 e CMVP, de cópia dos contratos de locação e de que todas as proponentes forneçam os endereços eletrônicos, instruções de download e logins e senhas de teste.

2.3 Contudo, a despeito de tais retificações, noto que permaneceram as falhas relacionadas ao uso da modalidade pregão e ao prazo de execução.

A questão mais relevante diz respeito justamente à modalidade eleita. Conforme destaquei naquela decisão *“o objeto inclui atividades (elaboração do projeto luminotécnico nas vias e logradouros públicos e execução de serviços especializados de aterramento) que não se enquadram na hipótese do artigo 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21, o que, por força do artigo 29, parágrafo único, da mesma norma, impede seja utilizada a modalidade pregão, que se destina apenas à aquisição de bens e serviços comuns”*.

Nesta oportunidade, não foram apresentados pela Administração motivos que justificassem eventual alteração no panorama processual e, via de consequência, o descumprimento à decisão deste Plenário.

Desta forma, remanescendo o vício relacionado à adoção da modalidade licitatória incorreta, inafastável a anulação do presente certame.

2.4 Outrossim, nota-se não ter sido alterado o prazo de execução, razão pela qual encurto razões para repisar os argumentos expendidos na análise da versão anterior do edital:

“Conquanto a menção ao prazo máximo de execução (em até 15 dias da solicitação) visasse apenas demonstrar a natureza continuada dos serviços pretendidos, entendo, com a representante, que se mostra “longo demais para um importante serviço que é a manutenção de iluminação”, podendo impactar na segurança pública da região afetada. Destarte, pondero pertinente alertar a Administração que reavalie o interregno, reduzindo-o ao suficiente para o cumprimento do imprescindível serviço, até por eventual contratada situada nas vizinhanças do município”.

2.5 Quanto à crítica à falta de cláusulas disciplinando o reajuste anual, inobstante a falha já existisse no edital anterior, entendo que ela decorria da adoção da sistemática de registro de preços, revista no presente torneio, como mencionado alhures.

Nesse sentido, mostra-se necessário que seja incluída a metodologia e os índices de reajustamento do contrato, observado o interregno mínimo de um ano, nos termos do art. 25, § 8º, da Lei 14.133/21, e fixado os critérios de correção monetária e de incidência de juros nos atrasos de pagamentos, por força do art. 92, V, da Lei 14.133/21.

De igual modo, deve ser o edital revisto para excluir as menções indevidas ao registro de preços.

2.6 Outrossim, a crítica ao desatendimento do prazo legal de publicidade mostra-se prejudicada ante a paralisação do certame, no entanto, como bem observou o MPC, a necessária reavaliação na modalidade licitatória, impõe a adoção do *“prazo de publicidade a que se refere o art. 55, II, “b”, da Lei 14.133/21 (25 dias úteis), e não o previsto na alínea anterior (10 dias úteis), dada a natureza especial dos serviços colocados em disputa”*.

2.7 Ainda com o Órgão Ministerial, entendo que não procedem as críticas à falta de disponibilização, com o edital, das pesquisas de preços que embasaram o orçamento estimado, por ausência de norma que imponha à Administração tal providência. No entanto, deve ser franqueada aos interessados eventual consulta a tais documentos no respectivo processo administrativo.

2.8 Concernente aos demais questionamentos apresentados (exigência de prova de capacidade técnica operacional e profissional em serviços sem relevância técnica

ou valor significativo; utilização de plataforma privada (Bolsa de Licitações do Brasil); carência de critérios objetivos para avaliação de eventual inexecução das propostas; ausência de critérios de reajustamento; falta de disponibilização do “demonstrativo dos resultados esperados em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros”; ausência da informação no Plano Anual de Contratações), observo que tais aspectos já constavam nas outras versões do edital e não foram oportunamente impugnadas, não cabendo, portanto, nova apreciação.

A Representante podia e devia ter formulado, logo ao primeiro ensejo, todas as eventuais críticas ao ato convocatório. Deixar de fazê-lo naquela primeira ocasião é procedimento inaceitável pelo fato de que as atividades do Poder Público não podem ficar sujeitas a critérios de “reserva”, de “eventualidades”. Como não exercitou tempestivamente esse direito, operou-se a **preclusão**.

É de se destacar que tais questionamentos não escaparão ao controle da legalidade, quando do regular exame do contrato a ser formalizado.

Por esse motivo, cabe alertar a Administração que observe a jurisprudência desta Corte sobre referidas questões, notadamente no que tange à demonstração do atendimento à funcionalidade do carregamento de veículos elétricos, por se referir, como bem destacou o MPC, *“a segmento empresarial incipiente no país, sob pena de restringir a disputa a reduzido universo de competidores”*. Ademais, acrescenta o Órgão Ministerial a necessidade de que seja reavaliada *“a proibição de subcontratação parcial do objeto ou, caso inalterada a opção administrativa, expor as justificativas pelo veto”*.

Além disso, imperioso que observe a Súmula nº 38, que veda *“a exigência de comprovação de quitação de anuidade junto a entidades de classe como condição de participação”*.

2.11 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vício insanável** relacionado ao uso da modalidade pregão, o que impõe seja o edital anulado.

Outrossim, considero parcialmente procedentes as demais impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) reavaliar o prazo de execução fixado, reduzindo-o ao suficiente para o cumprimento do imprescindível serviço, até por eventual contratada situada nas vizinhanças do município;
- b) excluir as menções indevidas ao registro de preços;
- c) incluir a metodologia e os índices de reajustamento do contrato, observado o interregno mínimo de um ano, nos termos do art. 25, § 8º, da Lei 14.133/21;
- d) fixar os critérios de correção monetária e de incidência de juros nos atrasos de pagamentos, por força do art. 92, V, da Lei 14.133/21; e
- e) readequar o prazo de publicidade à modalidade licitatória a ser adotada.

Alerto, igualmente, que observe a jurisprudência desta Corte sobre as questões preclusas, notadamente no que tange à habilitação técnica e à Súmula nº 28, nos termos constantes no voto.

Recomendo, ainda, em conformidade com o proposto pelo MPC, *“que se empreendam todos os esforços na elaboração e publicação do referido instrumento de planejamento, sendo dada atenção ao Comunicado SDG nº 12/2023, de 15/03/2023, e ao Comunicado SDG nº 34/2023, de 15/06/2023”*.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Proponho, ainda, a aplicação da pena de multa ao Responsável — Maurício Baroni Bernardinetti (Prefeito Municipal) —, nos termos do artigo 104, § 1º, da Lei Complementar estadual nº 709/93, por descumprimento de decisão deste Tribunal, fixando-a no equivalente pecuniário a 150 (cento e cinquenta) UFESP's, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente decisão.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO